

Руководителю
АО «ТБанк» (Тинькофф), ИНН 7710140679,
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А,
стр. 26
От:
Иванов Иван Иванович
100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Банк: АО «ТБанк» (Тинькофф), ИНН 7710140679, 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, договор/счёт № 4276 3801 5534 2290, дата события: 1 октября 2025 года, спорная сумма: 7 920 руб.

В период с октября 2025 года по май 2026 года банком без получения предварительного согласия клиента неправомерно производилось ежемесячное списание денежных средств в размере 990 рублей за предоставление услуги "СМС-информирование". Указанная услуга фактически клиентом не была заказана или активирована, вследствие чего действия банка квалифицируются как незаконное взимание платы за банковскую услугу. Общая сумма незаконного удержания составила 7 920 рублей (990 руб./мес. × 8 мес.).

В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, обязывающие потребителя оплачивать комиссии, не предусмотренные законом, признаются недействительными, а уплаченные суммы подлежат возврату. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона, является ничтожной. На основании ст. 1102 ГК РФ банк обязан вернуть неосновательно полученные денежные средства.

На основании изложенного прошу вернуть незаконно удержанную комиссию в размере 7 920 руб. В течение 30 дней с даты получения настоящей претензии. В случае отказа или игнорирования оставляю за собой право обратиться с жалобой в Банк России (cbr.ru) и Роспотребнадзор, а также с иском в суд.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____